

PERJANJIAN KERJASAMA

No.

No.

CV. CATUR ADINAYA ABADI
Dengan
PT DISA PRIMA MEDIKA
Tentang
KERJASAMA LAYANAN PERJALANAN BISNIS DAN WISATA

Perjanjian ini dibuat pada hari **Selasa** tanggal **24** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (24 – 12 – 2024)** oleh dan antara :

1. **CV. Catur Adinaya Abadi**, suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bertempat dan beralamat di **Jalan Margobasuki nomor 37, Kelurahan/Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang – Jawa Timur**, dalam hal diwakili oleh **Gusmadin Tongkad** selaku **Direktur**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **PT. DISA PRIMA MEDIKA** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh **Endang Susilowati** sebagai Direktur Utama, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :

- a. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- b. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyedia Pelayanan Perjalanan Tiket, Hotel, Tur dan Transport dengan merek dagang (brand) **Catur Wisata**.

2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku pengguna jasa PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan bahwa Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dan disepakati dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PELAYANAN JASA

1. Bahwa pelayanan perjalanan PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Pemesanan dan pembelian tiket untuk penerbangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 - b. Pemesanan hotel Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 - c. Penyediaan dan mengatur program paket wisata Dalam Negeri atau Luar Negeri.
 - d. Penyediaan dan mengatur program paket wisata sesuai permintaan khusus Dalam Negeri atau Luar Negeri.
 - e. Penyediaan dan mengatur Paket Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition Dalam Negeri
 - f. Pemesanan dan pembelian tiket kereta api/bus/kapal laut Dalam Negeri.
 - g. Penyewaan kendaraan dengan pengemudi berupa mobil dan bus pariwisata di Dalam Negeri.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah terhitung sejak **24 September 2024 sampai dengan 23 September 2025** Apabila ada tambahan lain, dengan musyawarah dan kesepakatan bersama PARA PIHAK akan dituangkan ke dalam Addendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN

1. Untuk memberikan pelayanan perjalanan yang lancar, PIHAK PERTAMA akan menunjuk tim pelayanan dan penanggung jawab untuk menangani pelayanan perjalanan kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan menunjuk tim pelayanan dan penanggung jawab untuk bekerja sama dengan tim pelayanan dan penanggung jawab PIHAK PERTAMA yaitu:
 - a. Tim **PIHAK PERTAMA**

Nama Perusahaan : CV. Catur Adinaya Abadi
Email : caturtranswisata@gmail.com
PIC : Gusmadin Tongkad
No Handphone : +62 85234114311

- b. Tim **PIHAK KEDUA**

Nama Perusahaan	: PT Disa Prima Medika
Email	: disaprimamedika@gmail.com

Data Tim	PIC 1	PIC 2
Nama	Siti Fatimah Dwi Agustin	

Jabatan	Pengadaan Umum PT Disa Prima Medika	
No Handphone	+62 822-5804-3493	

3. Bahwa penunjukan tim pelayanan PIHAK KEDUA untuk menjaga hubungan secara operasional dengan tim pelayanan PIHAK PERTAMA dalam hal koordinasi pelayanan yang diberikan berdasarkan perjanjian kerjasama ini. Apabila terjadi penyalahgunaan dan kelalaian yang terjadi pada tim pelayanan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tuntutan hukum dari PIHAK KETIGA atau PIHAK MANAPUN merupakan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HARGA JUAL PRODUK

1. PIHAK PERTAMA menawarkan harga jual produk sesuai kesepakatan dengan PIHAK KEDUA yang diatur sebagai berikut :

No	Produk	Harga Jual
1.	Tiket pesawat domestik	Harga terendah yang masih tersedia dan berhasil terkonfirmasi (booking) sesuai maskapai penerbangan yang dipilih ditambah biaya service fee Rp. 12.500,- per orang
2.	Tiket pesawat internasional	Harga terendah yang masih tersedia dan berhasil terkonfirmasi (booking) sesuai maskapai penerbangan yang dipilih ditambah biaya service fee Rp. 35.000,- per orang
3.	Voucher hotel domestik	Sesuai harga yang terkonfirmasi dalam system reservasi
4.	Voucher hotel internasional	Sesuai harga yang terkonfirmasi dalam system reservasi
5.	Sewa mobil	Lihat lampiran
6.	Tiket kereta api/bus/kapal laut	Sesuai harga yang terkonfirmasi dalam system reservasi ditambah biaya service fee Rp. 10.000,- per orang
7.	Tiket Pesawat Group	Sesuai harga yang terkonfirmasi dalam system reservasi
8.	Voucher hotel group	Sesuai harga yang terkonfirmasi dalam system reservasi
9.	Sewa Bus Pariwisata	TBA / Menyesuaikan program perjalanan
10.	Tur / Paket Wisata	TBA / Menyesuaikan program perjalanan

Pasal 5

SISTEM PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas pembayaran tunda dengan jangka waktu tertentu kepada PIHAK KEDUA untuk setiap layanan yang diberikan dan diatur sebagai berikut :

No	Produk	Jangka Waktu/Jatuh Tempo
1.	Tiket pesawat domestik	2 (dua) minggu kalender sejak tanggal pemesanan terkonfirmasi
2.	Tiket pesawat internasional	
3.	Voucher hotel domestik	
4.	Voucher hotel internasional	
5.	Sewa mobil	
6.	Tiket kereta api/bus/kapal laut	

7.	Tiket Pesawat Group	Membayar deposit untuk blocking, pembayaran selanjutnya sesuai termin dalam system reservasi
8.	Voucher hotel group	
9.	Sewa Bus Pariwisata	Tunai - Lunas di awal
10.	Tur / Paket Wisata	

2. Apabila tanggal tanggal jatuh tempo jatuh pada hari minggu atau hari libur maka pembayaran dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya
3. Apabila terdapat tagihan yang belum dibayarkan oleh PIHAK KEDUA melebihi tanggal jatuh tempo, maka PIHAK PERTAMA berhak menghentikan sementara seluruh pelayanan kepada PIHAK KEDUA hingga seluruh kewajiban telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
4. Untuk tagihan yang belum terbayarkan hingga 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo, PIHAK KEDUA dikenakan biaya penalty sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per hari mulai hari ke-lima belas hingga tanggal pembayaran dilakukan.
5. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer ke salah satu rekening bank berikut :

Nama Bank	Nomor Rekening	Atas Nama
Bank Syariah Indonesia	77.337.337.07	Catur Adinaya Abadi
Bank Central Asia	440.1263.190	Gusmadin Tongkad
Bank Mandiri	90.000.18414.905	Gusmadin Tongkad
Bank Rakyat Indonesia	0429.0101.1914.501	Gusmadin Tongkad

6. PIHAK KEDUA akan membayarkan/menanggung seluruh biaya-biaya bank yang dibebankan terhadap pembayaran kepada PIHAK PERTAMA yang dilakukan oleh bank-bank pengirim dan penerima.

Pasal 6

BATASAN KREDIT

1. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan akumulasi transaksi sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
2. Fasilitas kredit hanya diberikan untuk layanan tiket pesawat, voucher hotel dan sewa kendaraan reguler. Fasilitas kredit tidak berlaku untuk produk tour, hotel dan Tiket Group dan produk lainnya yang memerlukan jaminan deposit. Pembayaran deposit harus dilunasi sebelum batas waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila nilai akumulasi pelayanan telah dan atau akan melebihi batas maksimum kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA harus membayarkan terlebih dahulu pembayaran yang belum diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA walaupun belum melewati tanggal jatuh tempo.

Pasal 7

KETENTUAN PELAYANAN

1. Pemesanan oleh PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini (sesuai Pasal 3, ayat 2).

2. PIHAK KEDUA wajib memberitahu kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat perubahan dalam daftar nama tim yang ditunjuk. Apabila PIHAK KEDUA lalai memberitahukan perubahan tersebut maka tidak akan menghapus kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA.
3. Pemesanan layanan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara mengisi form pemesanan elektronik yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA atau menggunakan Bukti Pemesanan lainnya yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PARA PIHAK.
4. Untuk pemesanan Tiket Pesawat dan Voucher Hotel, PIHAK PERTAMA akan menginformasikan harga/biaya setelah pemesanan berhasil tercatat dalam sistem reservasi
5. PIHAK PERTAMA memberikan jangka waktu berupa masa tunggu untuk mengonfirmasi pemesanan yang dilakukan. Jangka waktu masa tunggu konfirmasi diatur sebagai berikut :

Layanan	Masa Tunggu Konfirmasi
Tiket Pesawat	Sesuai ketentuan sistem reservasi
Voucher hotel	
Sewa Kendaraan	Tanpa masa tunggu

6. Bila PIHAK KEDUA telah mengonfirmasi pemesanan yang dilakukan, maka PIHAK PERTAMA akan melanjutkan proses *issued* sehingga pemesanan dinyatakan *confirmed* dan valid untuk digunakan.
7. Tiket maupun voucher hotel yang valid dikirimkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui email.
8. Bahwa PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh transaksi yang timbul selama perjanjian kerja sama ini berlangsung.

Pasal 8

PERUBAHAN JADWAL DAN PEMBATALAN

1. Perubahan reservasi hanya dapat dilakukan untuk perubahan jadwal dan tidak mencakup perubahan nama dan atau data penumpang/tamu yang tertera dalam dokumen perjalanan (tiket maupun voucher hotel).
2. Perubahan reservasi dan pembatalan tidak berlaku untuk tiket pesawat promo, voucher hotel dengan status non-refundable, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket bus.
3. Perubahan dan pembatalan tidak dapat dilakukan untuk tiket maupun voucher hotel yang tidak terpakai akibat kelalaian penumpang/tamu.
4. Perubahan reservasi dan pembatalan mengikuti regulasi yang ditentukan oleh perusahaan penerbangan atau operator lain
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar seluruh biaya administrasi perubahan dan/atau biaya pembatalan yang mungkin timbul dari pihak perusahaan penerbangan atau operator lain sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pihak perusahaan penerbangan dan atau operator lain.
6. Biaya perubahan dan pembatalan diatur sebagai berikut :

Layanan	Perubahan	Pembatalan
Tiket Pesawat Domestik	Penalty maskapai + Rp 25.000,- per orang	Penalty maskapai + Rp 50.000,- per orang
Tiket Pesawat Internasional	Penalty maskapai + Rp 50.000,- per orang	Penalty maskapai + Rp 75.000,- per orang
Voucher Hotel	Rp 25.000,- per kamar per malam	Rp 50.000,- per kamar per malam

Sewa mobil	25% (dua puluh lima persen) dari nilai transaksi	50% (lima puluh persen) dari nilai transaksi
Tiket Pesawat Group	Diatur dalam perjanjian temporer/insidentil yang terpisah dari perjanjian ini	
Voucher hotel Group		
Tur / Paket Wisata		
Sewa Bus Pariwisata		
Lainnya	Tidak dapat diubah/dibatalkan.	

7. Perubahan reservasi atau pembatalan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara mengirimkan permintaan pembatalan secara tertulis melalui email atau media lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan
8. PIHAK KEDUA tetap wajib membayarkan tagihan atas pemesanan yang diubah/dibatalkan.
9. Sisa dana atas reservasi yang berhasil dibatalkan akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila perusahaan penerbangan atau operator lainnya telah membayarkan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA
10. Pembayaran sisa dana atas reservasi yang dibatalkan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke salah satu rekening bank berikut :

Nama Bank	Nomor Rekening	Atas Nama
Bank BCA	3683040700	PT. Disa Prima Medika

Pasal 9

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku dan mengacu pada hukum di Indonesia dan harus mematuhi seluruh isi yang ada pada Perjanjian Kerjasama ini antara kedua belah pihak. Untuk kepentingan Perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHP PERDATA. Jika kedua belah pihak sepakat bilamana dikemudian hari ada perselisihan, terlebih dahulu akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat dan bilamana perlu di selesaikan secara hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Kepanjen.

Pasal 10

LAIN – LAIN

1. Bahwa hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan lebih lanjut secara musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Kerahasiaan dan Penggunaan Informasi
 - a. PARA PIHAK dengan ini sepakat tidak menggunakan atau membocorkan, menyampaikan kepada PIHAK LAIN dalam bentuk apapun, mencegah penyebaran atau terbukanya informasi dan dokumen apapun yang didapatkan dari PIHAK LAIN terkait dengan Perjanjian, selain kepada pihak yang berwenang atau yang diijinkan atau dimintakan berdasarkan hukum, termasuk:
 - i. informasi apapun yang didapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; atau

- ii. ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, termasuk segala perubahannya dan atau penambahannya.
 - b. PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga agar seluruh karyawan akan tunduk terhadap Perjanjian ini dan menjaga kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini baik selama Perjanjian ini berlaku antara PARA PIHAK maupun sesudah berakhirnya Perjanjian ini.
3. Pengalihan
Hak dan kewajiban, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian.
4. Benturan Kepentingan
PARA PIHAK dan pemilik, direktur, karyawan, kerabat atau siapapun yang terkait, tidak boleh mengikatkan diri dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.
5. Anti Penyuapan
Setiap Pihak dilarang untuk memberikan uang tunai atau sejenisnya dalam bentuk apapun sebagai promosi, atau apapun sebutannya kepada pihak lain dan/atau pemilik, direktur, karyawan, kerabat dari pihak yang lain atau siapapun yang terkait.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian kerjasama dalam rangkap dua, yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. PARA PIHAK menyatakan menandatangani perjanjian ini dalam keadaan sadar, sehat lahir batin dan tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak lain.

PIHAK PERTAMA,
CV. CATUR ADINAYA ABADI

PIHAK KEDUA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA

Gusmadin Tongkad
Direktur

Endang Susilowati
Direktur Utama